

協同組合グローバル事件

(裁判第3小令6416)

23

事案

Aは、外国人技能実習に係る監理団体であるY社に雇用され、指導員として勤務しており、実習実施者に対し月2回以上の訪問指導を行うなどの業務に従事していた。

Aは、担当業務に関し、実習実施者等への訪問の予約を行うなどして自らの具体的なスケジュールを管理しており、Y社から随時具体的に指示を受けたたり報告をしたりすることはなかった。

また、Xは、月末には、就業日ごとの始業・終業時刻や休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻、およびその他の業務内容を記入した業務日報をY社に提出し、その確認を受けていた。

このため、Xは、Y社に対し、事業場外労働のみなし労働時間制は無効であると主張し、時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金の支払いを求めて訴えたが、Y社は、Xが事業場外で従事した業務の一部については、労働基準法38条の2第1項という「労働時間を算定し難いとき」に当たするため、所定労働時間労働したものとみなされるなどと主張した。



争点・結論

争点

労働者が業務に関し、自らの具体的なスケジュールを管理しており、随時具体的に指示を受けたたり報告をしたりすることになったような事情の下で、使用者に業務日報を提出していることをもって、労働者の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったといえるか。

直ちにはいい・難しい。

POINT

労働者は、本件業務に関し、自らの具体的なスケジュールを管理しており、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることになったものである。

このような事情の下で、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、労働者が担当する実習実施者や1か月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、使用者において、労働者の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい・難しい。

判 旨

Xは、本件業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものといえ、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったものである。このような事情の下で、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、Xが担当する実習実施者やYが月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、Y社において、Xの事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったとはいえない。

しかるころ、原審は、XがY社に提出していた業務日報に関し、①その記載内容につき実習実施者等への確認が可能であること、②Y社自身が業務日報の正確性を前提に時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったことを指摘した上で、その正確性が担保されていたなどと評価し、もって本件業務につき本件規定〔著者注：労働基準法38条の2第1項（事業場外労働のみなし労働時間制）〕の適用を否定したものである。

しかしながら、上記①については、単に業務の相手方に対して問い合わせるなどの方法を探り得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明らかでない。上記②についても、Y社は、本件規定を適用せず残業手当を支払ったのは、業務日報の記載のみによらずにXの労働時間を把握し得た場合に限られる旨主張しており、この主張の当否を検討しなければY社が業務日報の正確性を前提としていたともいえない上、Y社が一定の場合に残業手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正確性が客観的に担保されていたなどと評価することができないものでもない。

解 説

なお、この判例では、原審（高等裁判所）は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、解釈適用を誤った違法があるというべきであるとして、高等裁判所に差し戻しに至りました。

確認問題

【Q】労働者が、業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものといえ、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったものである事情の下で、業務の〔A〕の態様、状況等、業務に関する指示および報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、労働者が担当する実習実施者やYが月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、使用者において、労働者の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが〔B〕、とするのが、最高裁判所の判例である。